# 拒絶査定

| | |
|---|---|
| 特許出願の番号 | 特願２０２３-５５７０６３ |
| 起案日 | 令和　８年　９月　１日 |
| 特許庁審査官 | 倉持　俊輔　　３２０９　２Ｊ００ |
| 発明の名称 | がんのためのバイオマーカーおよびその使用 |
| 特許出願人 | ノバルティス　アーゲー |
| 代理人 | 小林　浩（ほか　３名） |

この出願については、令和８年１月２６日付け拒絶理由通知書に記載した理由２によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書並びに手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

●理由２（特許法第３６条第６項第１号）について

・請求項１-２９

出願人は、令和８年７月３１日付け意見書において、以下の５点について主張している。

第一に、発明の詳細な説明には、本願発明が「がん」一般に適用可能なものであることを一貫して記載しており、黒色腫は非限定的な一例として挙げられているにすぎず、発明の詳細な説明には、固形腫瘍および血液がん、ならびに肺がん、膵臓がん、結腸直腸がんをはじめとする黒色腫以外の複数のがん種が明示的に記載されていること。

第二に、発明の詳細な説明は、「標的治療」をがんの増殖または進行に関与する特定の分子標的に干渉するがん治療として一般的に定義し、多数の非限定的な例示化合物とともに記載しており、同様に、「がん免疫療法」も、免疫応答の調節を変化させる治療として広く定義され、ＰＤ-１およびＰＤ-Ｌ１アンタゴニストをはじめとする免疫チェックポイント阻害剤を含むものとして記載され、スパルタリズマブ、ダブラフェニブおよびトラメチニブといった特定の薬剤は、例示的な下位概念にすぎず、本願発明を限定するものでないこと。

第三に、「利益を得る可能性が高い」との文言は、開示されたバイオマーカーの予測的な性質を正確に反映したものであって、治療効果を保証するものでないこと。

第四に、発明の詳細な説明には、ＣＤ４＋／ＣＤ８＋免疫エフェクター細胞比

は、患者層別化のための一般的なバイオマーカーとして明示的に開示され、ＣＤ８＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性の値を取得し、当該値を治療の選択に用いることが記載され、当該比についての参照値およびカットオフ値の例も記載され、とりわけ、当該値が参照値より大きいか小さいかに基づいて対象を群に層別化し、それぞれの群について異なる治療を選択することを明示的に記載していること。

第五に、ＣＤ４＋／ＣＤ８＋比が参照値よりも小さい場合に、当該対象が、がん免疫療法を用いない標的治療を含む治療から利益を得る可能性が高い対象として特定される旨が明記されており、当該値が参照値より小さい場合に標的治療のみを選択し、これを投与する方法も明示的に記載されている旨主張している。

しかしながら、出願人が主張する第一及び第二の点に関する記載はいずれも形式的な記載にとどまり、発明の詳細な説明に記載された具体的な実験例（［０４６９］-［０４７９］）における黒色腫を有する患者に対しての、特定のスパルタリズマブとダブラフェニブおよびトラメチニブとによる療法に関する結果を、形式的に記載されているだけの各がん種並びに「標的治療」及び「がん免疫療法」まで一般化できる具体的根拠は依然として不明である。

また、出願人が主張する第三から第五の点に関しても、参照値よりも小さい値を有する場合に、がん免疫療法を用いない標的治療を含む治療から利益を得る可能性が高いことは形式的に記載されているのみで、参照値よりも小さい値を有する場合に、がん免疫療法を用いない標的治療を含む治療から利益が得られた実験例は何ら開示されていない。参照値よりも小さい値を有する場合、がん免疫療法と組み合わせた標的治療を含む治療から利益が得られないという消極的な事項は把握し得ると認められるが、がん免疫療法を用いない標的治療を含む治療から利益を得る可能性が高いという積極的な事項はその根拠が不明である。

以上のとおりであるから、出願人の主張を採用することはできない。

---

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から３月以内（在外者にあっては、４月以内）に、特許庁長官に対して、拒絶査定不服審判を請求することができます（参照条文：特許法第１２１条第１項）。

＜行政事件訴訟法第４６条第２項に基づく教示＞

この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます（参照条文：特許法第１７８条第６項）。

| 審査長／代理 | 審査官 | 審査官補 |
|---|---|---|
| ▲高▼木　尚 | 倉持　俊輔 | |
| ３６１１ | ３２０９ | |